

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA PROVISIÓN DE **DOS PLAZAS** DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN **TÉCNICA/O SUPERIOR GRADUADA/O EN DERECHO**, MEDIANTE EL SISTEMA DE **OPOSICIÓN LIBRE**.

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

1º) El Ejercicio consta de **100 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas**, más **5 preguntas de reserva** para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de las preguntas del cuestionario. La duración del ejercicio será de **100 minutos**.

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con **bolígrafo**, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

3º) En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, **uniendo los puntos** como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

EJEMPLO: Si su documento de identificación es **X1234567K**, deberá consignar **01234567**, añadiendo un cero a la izquierda.

4º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y **firmé la cabecera**.

5º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa

Ejemplo:

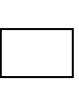
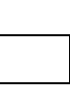
			
---	---	---	---

6º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

7º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta. Ejemplo:

			
---	---	---	---

8º) El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas.

Ejemplo:



9º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de **10 puntos**, siendo eliminadas/os las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con **0,10 puntos**.

10º) Cada tres respuestas erróneas, **se restará una respuesta correcta** del ejercicio. Las preguntas no contestadas **NO restarán** de la puntuación del ejercicio.

CUESTIONARIO

1. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de:

- a) Los derechos económicos y políticos de los trabajadores españoles en el extranjero.
- b) Los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero.
- c) Los derechos políticos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero.
- d) Los derechos civiles y económicos de los trabajadores españoles en el extranjero.

2. La ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social del Estado:

- a) De todos los grupos sociales y políticos.
- b) De los grupos sociales y políticos significativos.
- c) De los grupos sociales y económicos.
- d) Respetando el pluralismo de la sociedad, dando cabida a los grupos económicos y políticos más representativos.

3. El derecho a la negociación colectiva laboral se regula en el artículo:

- a) 36.
- b) 37.
- c) 38.
- d) 39.

4. Es fundamento del orden político y de la paz social:

- a) El libre desarrollo de la personalidad.
- b) La dignidad de las Instituciones.
- c) a y b son correctas.
- d) a y b son incorrectas.

5. ¿En qué capítulo del Título I de la Constitución se regula la figura del defensor del pueblo?

- a) Segundo.
- b) Tercero.
- c) Cuarto.
- d) Ninguna es correcta.

6. Son funciones del Consejo de Ministros señaladas en el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- b) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
- c) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
- d) Todas son correctas.

7. Son funciones del Presidente del Gobierno, conforme lo señalado en el artículo 2 de la Ley de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- a) Representar al Gobierno.
- b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
- c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- d) Todas son correctas.

8. Tendrán la consideración de órganos administrativos:

- a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
- b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
- d) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

9. En los municipios de gran población no tienen carácter de órgano directivo:

- a) El Interventor General municipal.
- b) El Teniente de Alcalde.
- c) El Titular de la Asesoría Jurídica.
- d) Los Coordinadores Generales.

10. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se registrarán por:

- a) Las disposiciones básicas de la Ley 40/2015 que les resulten de aplicación.
- b) Lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134 de esta Ley 40/2015
- c) La normativa propia de la Administración a la que se adscriban.
- d) Todas las respuestas son correctas.

11. ¿Cuál es el órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas?

- a) La Conferencia Interterritorial.
- b) La Conferencia de Presidentes.
- c) La Conferencia Autonómica.
- d) La Conferencia de Estado.

12. El auxilio al Defensor del Pueblo por parte de los funcionarios públicos...:

- a) Queda supeditado a lo que, en cada caso, determine la Autoridad administrativa de la que dependan.
- b) Es potestativo para ellos.
- c) Solo se realizará cuando judicialmente se reclame.
- d) Ha de ser preferente y urgente.

13. Son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica...

- a) Directores Generales.
- b) Secretarios Generales.
- c) Subsecretarios.
- d) Secretarios de Estado.

14. Si la iniciativa autonómica se frustrase, la misma podría ser reiniciada transcurrido un plazo que será...

- a) Como mínimo de seis años.
- b) Como máximo de seis años.
- c) Como mínimo de cinco años.
- d) Como máximo de cinco años.

15. Para que en algún caso concreto se pudiesen modificar los plazos anteriormente señalados será preciso...

- a) Ley de las Cortes Generales.
- b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
- c) Acuerdo del Gobierno.
- d) Ley Orgánica.

16. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas:

- a) No podrán implicar, en ningún caso, un distinto tratamiento de los ingresos públicos.
- b) Podrán consagrar los privilegios que sean procedentes, cuando su origen no se sustente en cualquier clase de discriminación.
- c) Todos los estatutos han de ser idénticos.
- d) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

17. ¿Qué Título del Estatuto de Autonomía para Andalucía se dedica a la organización institucional de la Comunidad Autónoma?

- a) Título I.
- b) Título II.
- c) Título III.
- d) Título IV.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) El Consejo de Gobierno puede elaborar normas con rango de Ley.
- b) El Parlamento de Andalucía goza de la potestad legislativa aunque no de manera exclusiva.
- c) El Consejo de Gobierno puede tener la capacidad última de decisión sobre las leyes.
- d) La delegación legislativa a favor del Consejo de Gobierno ha ido creciendo en los últimos años.

19. ¿Cuál de las siguientes instituciones no figura en el Estatuto de Autonomía para Andalucía?

- a) El Consejo Andaluz de Cultura.
- b) El Defensor del Pueblo Andaluz.
- c) El Consejo Audiovisual.
- d) El Consejo Consultivo.

20. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra, aparece en el Título de la Constitución:

- a) Título Preliminar.
- b) Título I.
- c) Título II.
- d) Ninguna es correcta.

21. Conforme a lo regulado en el artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes formas de gestión está incluida como Gestión indirecta?

- a) Entidad pública empresarial local.
- b) Organismo autónomo local.
- c) Sociedad Mercantil local, con capital social de titularidad pública.
- d) Nada de lo anterior es cierto.

22. Para la Gestión indirecta de los servicios públicos locales, el artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local indica que debemos acudir a las distintas formas previstas en:

- a) Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- b) Ley de Contratos del Sector Público.
- c) Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

23. El artículo 85 bis de la Ley de Bases del Régimen Local regula que, para la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante la forma de un organismo autónomo local, se registrará por los dispuesto en:

- a) Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- b) Ley de Contratos del Sector Público.
- c) Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

24. Indique que órgano debe existir en un organismo autónomo local, conforme a lo regulado en la Ley de Bases del Régimen Local:

- a) Un consejo de administración.
- b) Una junta de gobierno.
- c) Una junta de administración.
- d) Un consejo rector.

25. El órgano de la entidad local que aprueba los estatutos de una entidad pública empresarial

Local es:

- a) El Alcalde
- b) La Concejalía a la que esté adscrita la entidad.
- c) El Pleno.
- d) La Junta de Gobierno local.

26. El artículo 85 bis de la Ley de Bases del Régimen Local regula que el control de eficacia de una entidad pública empresarial local corresponde a:

- a) El Alcalde.
- b) La Concejalía, área u órgano equivalente a la que esté adscrita la entidad.
- c) El Pleno.
- d) La Junta de Gobierno local.

27. La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es la:

- a) Ley Orgánica 7/2003, de 22 de marzo.
- b) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
- c) Ley Orgánica 7/2003, de 21 de marzo.
- d) Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo.

28. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, son de aplicación:

- a) Sólo a las mujeres que se encuentren en territorio español.
- b) Sólo a las mujeres con residencia en el territorio español.
- c) A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español.
- d) Solamente a las personas físicas que se encuentren en territorio español.

29. Conforme a lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de igualdad, la igualdad de trato y de oportunidades es:

- a) Un principio general del derecho.
- b) Un derecho fundamental.
- c) Un principio rector del ordenamiento jurídico.
- d) Un principio informador del ordenamiento jurídico.

30. El número de Diputados a los que el Presidente puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, no podrá ser:

- a) Inferior a la mitad del número legal de miembros de la Corporación.
- b) Superior a la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación.
- c) Superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.
- d) No hay un límite establecido.

31. ¿El ROF (Real Decreto 2568/1986) permite al Presidente de la Diputación Provincial cesar libremente, a cualesquiera miembros de la Comisión de Gobierno?

- a) No, el cese corresponde al Pleno de la Diputación Provincial.
- b) No hasta que hayan transcurrido dos años desde su nombramiento.
- c) No hasta que transcurra un año desde su nombramiento
- d) Sí, en todo momento.

32. La periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno de la Diputación Provincial se fija por:

- a) Acuerdo del propio Pleno en sesión extraordinaria.
- b) Acuerdo del propio Pleno en sesión ordinaria.
- c) Acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria.
- d) Nada de lo anterior es cierto.

33. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión del Pleno de la Diputación Provincial no podrán transcurrir:

- a) Menos de tres días hábiles.
- b) 24 horas.
- c) Menos de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.
- d) No existe un plazo prefijado.

34. La sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales se celebrará:

- a) En el décimo día posterior a la proclamación de los Diputados electos.
- b) En el quinto día posterior a la proclamación de los Diputados electos.
- c) En el primer día hábil posterior a la proclamación de los Diputados electos.
- d) En el vigésimo día posterior a la proclamación de los Diputados electos.

35. Si en la hora y fecha señaladas para celebrar la sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales concurriese a la misma un número inferior a la mayoría absoluta de Diputados electos, estos se entenderán convocados automáticamente para celebrar la sesión constitutiva:

- a) Tres días después.
- b) Dos días después.
- c) En segunda convocatoria, el mismo día, dos horas después.
- d) En segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora.

36. El Gobierno regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional mediante:

- a) Ley de Bases.
- b) Ley Orgánica.
- c) Real Decreto.
- d) Orden Ministerial.

37. Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, deberán permanecer en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de:

- a) Cinco años.
- b) Dos años.
- c) Dieciocho meses.
- d) Cuatro años.

38. Conforme a la Ley de Bases de Régimen Local, el número del personal eventual, en una Diputación Provincial, será determinado por:

- a) El Pleno
- b) El Alcalde o Presidente de la entidad local correspondiente.
- c) La Comisión de Gobierno.
- d) La Junta de Gobierno Local.

39. La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 104, regula que los nombramientos de funcionarios de empleo, se publicarán en el:

- a) Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación.
- b) BOE
- c) BOJA
- d) Diario oficial de la Unión Europea.

40. Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder:

- a) De siete.
- b) De dos.
- c) De la mitad de concejales de la Corporación local
- d) Del número de concejales de la Corporación local.

41. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley
- b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley
- d) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

42. En cuanto a la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, el artículo 33.4 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas dice:

- a) Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere al apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de veinte días, éstas puedan exponer cuanto, consideren conveniente.
- b) Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere al apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto, consideren conveniente

- c) Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere al apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de diez días, éstas puedan exponer cuanto, consideren conveniente.
- d) Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere al apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de cinco días, éstas puedan exponer cuanto, consideren conveniente.

43. Según el artículo 36 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, contará al menos, de los siguientes trámites:

- a) Alegaciones durante un plazo de quince días
- b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquier otra que el órgano competente estime oportunos durante un plazo de quince días
- c) Audiencia durante un plazo de veinte días
- d) a y b son correctas

44. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

- a) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de un mes
- b) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo de Estado que será evacuado en el plazo máximo de un mes
- c) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses
- d) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo de Estado que será evacuado en el plazo máximo de dos meses

45. Según el artículo 91 de la Ley 39/2015 de 1, de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre:

- a) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

- c) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
- d) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

46. Conforme al artículo 87 de la Ley 39/2015 de 1, de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para resolver podrá decidir la realización de actuaciones complementarias que se notificarán a los interesados, concediéndoles:

- a) un plazo de diez días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas
- b) un plazo de ocho días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas
- c) un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas
- d) un plazo de cinco días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas

47. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley 39/2015 de 1, de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: (Indique lo que no es correcto)

- a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto
- b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora o patrimonial contra la que no quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición
- c) Una disposición establezca lo contrario
- d) Se necesite aprobación o autorización superior

48. En el artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1, de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria,

- a) Deberán ser resueltos en veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
- b) Deberán ser resueltos en veinte días, a contar desde el mismo día al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
- c) Deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
- d) Deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el mismo día al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento

49. Según el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las facultades de revisión de los actos en vía administrativa:

- a) No podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, interés público, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes
- b) No podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la buena fe, al interés general y al derecho de los particulares o a las leyes
- c) No podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes
- d) Los límites de la facultad de revisión se regulan en el artículo 111

50. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá:

- a) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación
- b) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado
- c) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley
- d) a y b son correctas

51. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijan el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento administrativo ¿Cuál es el plazo?

- a) Seis meses
- b) Un año
- c) Un mes
- d) Tres meses

52. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos, los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: (Indique lo que no es correcto)

- a) Contener información de cualquier naturaleza archivado en un soporte electrónico según formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado
- b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico
- c) No incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos
- d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos

53. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas que de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar son titulares de los siguientes derechos:

- a) a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración
- b) a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos
- c) a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses
- d) a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

54. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento se impulsará:

- a) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio o a instancia de parte en todos los trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de eficacia y eficiencia
- b) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos los trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de interés público y simplificación administrativa
- c) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos los trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de eficacia y eficiencia
- d) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos los trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad

55. De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción
- b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción
- c) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción
- d) La caducidad se regula en el artículo 94

56. En cuanto a la representación regulada en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general y específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- b) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- c) Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- d) Ninguna respuesta es correcta

57. De conformidad con el artículo 100 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por “presupuesto base de licitación”:

- a) Se entenderá el límite mínimo de gastos que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
- b) Se entenderá el límite máximo de gastos que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
- c) Se entenderá el límite mínimo de gastos que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
- d) Se entenderá el límite máximo de gastos que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

58. Según el artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto al plazo de duración de los contratos, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y:

- a) Será voluntaria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca, al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
- b) Será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca, al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor
- c) Será voluntaria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca, al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor
- d) Será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca, al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor

59. De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones:

- a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar la oferta
- b) También podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador
- c) No podrá limitar el número de lotes para un mismo candidato ni limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador
- d) a y b son correctas

60. Conforme al artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) No podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública una vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor
- b) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor
- c) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública una vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor
- d) No podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública una vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor

61.Cuál de los siguientes enunciados expresa con mayor precisión el principio constitucional de autonomía local.

- a) La autonomía local permite a los municipios legislar en materias exclusivas del Estado sin control superior.
- b) La autonomía local implica independencia absoluta de los entes locales respecto del Estado y las CCAA.
- c) La autonomía local se limita a la gestión de servicios públicos sin capacidad de autogobierno político.
- d) La autonomía local garantiza a municipios, provincias e islas la gestión de sus propios intereses conforme a la ley.

62.Cuál es la naturaleza jurídica de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

- a) Es una ley ordinaria de carácter sectorial que regula exclusivamente la financiación de los entes locales.
- b) Es una norma reglamentaria que desarrolla los principios constitucionales de la administración local.
- c) Es una ley orgánica que regula los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito local.
- d) Es legislación básica del Estado dictada al amparo del art. 149.1.18ª de la Constitución Española.

63. Sobre la delegación de competencias en los Municipios:

- a) La delegación de competencias es un acto unilateral que no requiere la aceptación del municipio y que no conlleva necesariamente la transferencia de medios económicos ni materiales.
- b) La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- c) La delegación de competencias supone que el municipio adquiere la titularidad definitiva de la competencia, perdiendo el Estado o Comunidad Autónoma cualquier capacidad de dirección o control sobre la forma de prestación del servicio.
- d) El plazo de las delegaciones de competencia es siempre indefinido.

64. Las competencias municipales se clasifican según la Ley de Bases de Régimen Local:

- a) Competencias propias, las atribuidas por delegación sólo de la Comunidad Autónoma y las impropias.
- b) Son siempre propias, no asumen competencias delegadas.
- c) Las determinadas por la Ley Sectorial aplicable de la CC.AA.
- d) Propias, delegadas y distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.

65. Según la LRBRL cuál es la configuración mínima preceptiva de la organización municipal, atendiendo a los órganos necesarios para garantizar el funcionamiento institucional básico.

- a) Todo municipio debe contar obligatoriamente con Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno local y comisiones informativas permanentes sin excepción alguna.
- b) Los municipios únicamente deben disponer de un Alcalde y un secretario municipal, pudiendo prescindir del Pleno si así lo acuerda la corporación.
- c) En todos los Ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y la Comisión Especial de Cuentas.
- d) La LRBRL permite que los municipios organicen libremente todos sus órganos sin exigencias mínimas obligatorias establecidas por la legislación básica estatal.

66. Órgano municipal que ostenta la representación institucional del municipio y la dirección superior del gobierno y de la administración local

- a) El Pleno municipal, como órgano colegiado encargado de la dirección política y administrativa del municipio.
- b) La Junta de Gobierno local, que asume la representación institucional y la dirección ejecutiva de la administración municipal.
- c) El Alcalde.
- d) El Alcalde y el Pleno.

67. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde al Pleno municipal en el ejercicio de sus competencias?

- a) La aprobación de los presupuestos municipales, así como la aprobación de ordenanzas y del reglamento orgánico.
- b) La Aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la aprobación de las bases de las pruebas para la selección del personal.
- c) La concesión de licencias urbanísticas y el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.
- d) Todas las anteriores son correctas.

68. ¿Qué función o atribución corresponde al Alcalde en materia de seguridad y orden público dentro del municipio?

- a) La aprobación de los reglamentos de policía local y la dirección exclusiva de los cuerpos de seguridad autonómicos.
- b) La jefatura de la policía municipal y la adopción de medidas necesarias en casos de emergencia.
- c) La coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
- d) La supervisión de la Guardia Civil en materia de tráfico y seguridad ciudadana.

69. ¿Qué municipios están obligados a contar con Junta de Gobierno Local?

- a) Todos los municipios, sin excepción, independientemente de su población o características.
- b) Únicamente los municipios con más de 20.000 habitantes y los que voluntariamente lo acuerden.
- c) Los municipios con población superior a 5.000 habitantes y los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno.
- d) Solo los municipios capitales de provincia, con independencia de su población.

70. Competencia municipal en materia de urbanismo:

- a) La aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana.
- b) Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, la protección y gestión del patrimonio histórico, la promoción y gestión de vivienda pública, así como la conservación y rehabilitación edificatoria.
- c) Sólo tiene competencia en materia urbanística respecto del planeamiento, gestión, ejecución y disciplina Urbanística.
- d) La supervisión de los planes urbanísticos provinciales y autonómicos.

71. Competencia esencial de la Diputación Provincial:

- a) La prestación directa de todos los servicios municipales obligatorios en municipios de más de 20.000 habitantes.
- b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica.
- c) La aprobación de ordenanzas municipales en sustitución de los Ayuntamientos.
- d) Ejercer la potestad sancionadora en materia de servicios públicos municipales.

72. De acuerdo con el artículo 47 de la LRBRL, los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla general:

- a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes.
- b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el Pleno.
- c) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el Pleno
- d) Por mayoría simple de miembros presentes.

73. ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde al Pleno de la Diputación Provincial?

- a) La aprobación del presupuesto provincial y de los planes provinciales de cooperación.
- b) La jefatura de la policía provincial y la dirección del personal funcionario.
- c) La concesión de licencias urbanísticas en municipios de escasa capacidad técnica de menos de 5.000 habitantes.
- d) La separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral.

74. ¿Qué función o competencia provincial está orientada a garantizar la prestación integral y adecuada de los servicios municipales?

- a) La elaboración de ordenanzas municipales tipo de obligado cumplimiento.
- b) La coordinación de los servicios municipales mediante planes provinciales.
- c) La sustitución automática de los municipios en caso de incumplimiento de sus obligaciones.
- d) La gestión directa de todos los servicios públicos municipales esenciales.

75. ¿Qué órgano municipal tiene la competencia para aprobar los instrumentos de planeamiento urbanístico general?

- a) La Junta de Gobierno local, con carácter exclusivo y sin intervención del Pleno.
- b) El Alcalde, mediante decreto motivado y sin necesidad de acuerdo plenario.
- c) El Pleno municipal, como órgano competente para la aprobación inicial y la que ponga fin a la tramitación municipal.
- d) Toda la tramitación de los instrumentos de planeamiento es competencia del órgano autonómico correspondiente.

76. ¿Qué competencia corresponde a las Diputaciones en relación con los Municipios de menor capacidad económica?

- a) La gestión directa de todos los servicios municipales obligatorios.
- b) La prestación de servicios de recaudación, asistencia técnica y apoyo administrativo.
- c) La sustitución automática del Alcalde en caso de incapacidad temporal.
- d) La aprobación de los presupuestos municipales cuando estos no se aprueben en plazo.

77. ¿Qué órgano municipal es competente para el control y fiscalización de los órganos de Gobierno?

- a) El Alcalde, como responsable de la dirección política y administrativa del municipio.
- b) La Junta de Gobierno local, que fiscaliza al Pleno y al Alcalde.
- c) El Pleno municipal, como órgano encargado del control y fiscalización de los órganos de gobierno.
- d) Tanto al Alcalde como al Pleno corresponde el control y fiscalización de los órganos de gobierno.

78. ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Presidente de la Diputación?

- a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincial.
- b) Aprobar la oferta de empleo público.
- c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal.
- d) La aprobación de las ordenanzas.

79. Señala la afirmación correcta sobre la naturaleza jurídica de las ordenanzas según la LRBRL.

- a) Son actos administrativos singulares.
- b) Son disposiciones de carácter general emanadas de la potestad reglamentaria.
- c) Son resoluciones discrecionales no sujetas a límites legales.
- d) Son simples instrucciones de organización interna.

80. ¿Cuál es el procedimiento general para la aprobación de una ordenanza local?

- a) Aprobación directa por el Alcalde sin necesidad de intervención del Pleno municipal.
- b) Aprobación inicial por el Pleno, seguida de información pública y audiencia a los interesados, si no hay reclamaciones, automáticamente se entenderá aprobada.
- c) Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local, información pública, aprobación definitiva por el Pleno y publicación en el boletín oficial correspondiente.
- d) Aprobación por el Pleno y ratificación por el Alcalde, tras la información pública, y publicación en el boletín oficial correspondiente.

81. Según el artículo 2.1 del Código Civil las leyes entrarán en vigor:

- a) A los 10 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa.
- b) A los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa.
- c) A los 15 días de su completa publicación en el BOE, salvo que en ellas se disponga otra cosa.
- d) Al día siguiente de su publicación en el BOE.

82. En el caso de un Decreto-Ley dictado por el Gobierno, éste:

- a) Debe ser sometido a debate y votación de totalidad en las Cortes Generales en el plazo los de 30 días siguientes a su promulgación.
- b) Debe ser sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.
- c) Debe ser sometido a debate y votación de totalidad en las Cortes Generales en el plazo los de 20 días siguientes a su promulgación
- d) Debe ser sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso en el plazo de los 20 días siguientes a su promulgación.

83. La Constitución Española, en su artículo 105 c) prevé que, el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, se regulan por:

- a) Ley Orgánica
- b) Ley de Bases
- c) La Ley
- d) Reglamento

84. La aprobación de los Reglamentos municipales corresponde:

- a) Al Pleno, aunque en los Municipios de Gran Población, la Junta de Gobierno Local aprobará los proyectos de Reglamento.
- b) Al Pleno, aunque en los Municipios de Gran Población su aprobación corresponde a la Junta de Gobierno Local.
- c) A la Junta de Gobierno Local.
- d) Ninguna es correcta.

85. De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española,

- a) La administración Pública sirve con subjetividad los intereses particulares y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- b) La administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- c) La administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la autonomía local y al derecho europeo.
- d) La administración Pública sirve con objetividad los intereses particulares y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

86. Según el artículo 97 de la Constitución española, el Gobierno ejerce:

- a) La función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- b) La función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- c) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- d) La función ejecutiva y la potestad administrativa de acuerdo con la Constitución y las leyes.

87. Según la Constitución, ¿cuál no es una ley orgánica?

- a) La que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal
- b) La que regula el Poder Judicial.
- c) La que regula el Consejo de Estado.
- d) La que regula las distintas modalidades de referéndum.

88. Indique la correcta conforme al artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
- b) Las Administraciones del Estado están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
- c) Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los ciudadanos en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
- d) Las Administraciones del Estado están obligadas a verificar la identidad de los ciudadanos en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente

89. ¿Quién podrá elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?

- a) Las entidades sin personalidad jurídica
- b) Las personas físicas
- c) Las personas jurídicas
- d) Todas las anteriores son correctas

90. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 de la Ley 39/2015, se sujetará al siguiente régimen:

- a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- c) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- d) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser desestimatoria del mismo.

91. ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos debe ser necesariamente motivado?

- a) Los actos que amplíen derechos objetivos o intereses legítimos.
- b) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
- c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas.
- d) Los actos que no rechacen pruebas propuestas por los interesados.

92. El artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando:

- a) Se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- b) Se dicten en sustitución de actos nulos de pleno derecho, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- c) Se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses colectivos de otras personas.
- d) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos.

93. Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanado los vicios de que adolezcan:

- a) Produciendo efectos el acto de convalidación desde el día siguiente desde su fecha.
- b) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- c) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
- d) Ninguna es correcta.

94. La eficacia de los actos administrativos quedará demorada:

- a) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados
- b) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado
- c) Cuando esté supeditada a aprobación superior
- d) Cuando sean susceptibles de recurso en vía administrativa

95. Conforme a lo establecido en el art. 67 del RD 500/1990 de 20 de abril, referente a la acumulación de fases de ejecución del presupuesto de gasto, dicha acumulación obedece criterios de:

- a) Oportunidad y equilibrio.
- b) Racionalidad en el pago.
- c) Economía y agilidad administrativa.
- d) Revisión y control.

96. El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señala que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. En el caso de las Corporaciones Locales deberán:

- a) Mantener una posición de transparencia y equilibrio presupuestario.
- b) Mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
- c) Mantener una posición de superávit presupuestario.
- d) Mantener el límite máximo de déficit fijado anualmente en la Ley de Presupuestos.

97. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá, según lo establecido en el art. 29 del RD 424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las Entidades del Sector público Local:

- a) Mediante el ejercicio del control permanente.
- b) Mediante la auditoría pública.
- c) Mediante el control de eficiencia y la auditoría pública.
- d) Mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.

98. Según el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales:

- a) Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación.
- b) Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local.
- c) Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.
- d) Todas las anteriores son correctas

99. Conforme al artículo 167.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones:

- a) Funcional y económica. La clasificación económica constará de dos niveles, el primero relativo al capítulo, y el segundo al artículo. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.
- b) Por programas y económica. La clasificación económica constará de dos niveles, el primero relativo al capítulo, y el segundo al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.
- c) Funcional y económica. La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.
- d) Por programas y económica. La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

100. Conforme al artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales:

- a) Deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de abril del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al pleno de la entidad local, previo informe de la Intervención.
- b) Deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al pleno de la entidad local, previo informe de la Intervención.
- c) Deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de abril del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.
- d) Deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

RESERVAS

101. Conforme al artículo 39 Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales:

- a) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda
- b) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda
- c) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto del recurso que proceda
- d) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto del recurso que proceda

102. La denominación de cada Comunidad Autónoma ha de responder

- a) La que libremente acepten los ciudadanos de dicha Comunidad Autónoma.
- b) La que en su caso, y no siempre, libremente determinen los ciudadanos de dicha Comunidad Autónoma.
- c) La que mejor corresponda a su identidad regional histórica.
- d) La que se determine mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado.

103. ¿Qué es el crédito extraordinario?

- a) Es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante el que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito.
- b) Es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto
- c) Es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica
- d) Es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.

104. Entrada en vigor una ordenanza local válidamente aprobada (no fiscal)?

- a) El mismo día de su aprobación por el Pleno municipal.
- b) Con la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva en el boletín oficial de la provincia.
- c) El primer día del mes siguiente a su publicación en el BOE.
- d) Una vez publicado íntegramente su texto en el BOP y transcurrido el plazo del art. 65.2 LRBRL, 15 días hábiles.

105. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por nacimiento para la madre biológica tendrá una duración de:

- a) Dieciséis semanas.
- b) Dieciocho semanas.
- c) Diecisiete semanas.
- d) Diecinueve semanas.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LAS PREGUNTAS TIPO TEST DEL PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O SUPERIOR EN DERECHO, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	B	21	D	41	C	61	D
2	B	22	B	42	B	62	D
3	B	23	C	43	D	63	B
4	A	24	D	44	C	64	D
5	C	25	C	45	B	65	C
6	D	26	B	46	C	66	C
7	D	27	B	47	B	67	A
8	D	28	C	48	C	68	B
9	B	29	D	49	C	69	C
10	D	30	C	50	D	70	B
11	B	31	D	51	D	71	B
12	D	32	A	52	C	72	D
13	D	33	C	53	A	73	A
14	C	34	B	54	D	74	B
15	D	35	B	55	B	75	C
16	D	36	C	56	D	76	B
17	D	37	B	57	D	77	C
18	C	38	A	58	D	78	D
19	A	39	A	59	D	79	B
20	D	40	D	60	B	80	B



81	B	86	C	91	B	96	B
82	B	87	A	92	A	97	D
83	C	88	A	93	C	98	D
84	A	89	B	94	C	99	D
85	B	90	C	95	C	100	D
						101	A
						102	C
						103	A
						104	D
						105	D

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, las/os aspirantes disponen de **un plazo de 5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Las alegaciones se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén en el siguiente enlace:

<https://sede.dipujaen.es/convocatorias/alegaciones>

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/tV3SO7zFnNHP9UGJ1U1oVQ==					
FIRMADO POR	ALBERTO DE LA FUENTE ARRABAL - EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL			FECHA Y HORA	09/02/2026 14:32:24
FIRMADO POR	ANA FERNÁNDEZ CARRETERO - LA SECRETARIA DE TRIBUNAL			FECHA Y HORA	09/02/2026 14:13:22
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	tV3SO7zFnNHP9UGJ1U1oVQ==	EV00Z05W		
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

